Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2870/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Sidik**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Sidik ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumbangaol, S.H., M.Hum.,Simon Sihombing, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan Medan (LBH-SMK) Medan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Surat penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2870/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2870/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SIDIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDIK, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD SIDIK yang beralamat di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan Prov. Sumut, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang ada nya tindak pidana peredaran Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENGKI ARIANDY GULTOM bersama-sama dengan saksi ENDRA SAFRIZAL, dan saksi ROY NACA SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel.Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian saksi ROY NACA SEMBIRING, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri satu orang laki - laki yang dicurigai yang mengaku bernama MUHAMMAD SIDIK dengan mengatakan “belanja” sambil menyerahkan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki - laki tersebut melalui jendela rumah Terdakwa MUHAMMAD SIDIK. Kemudian, Terdakwa MUHAMMAD SIDIK menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada anggota tim yang menyamar dan seketika tim yang menyamar langsung melakukan penangkapan dan tim lain melakukan penggeledahan dengan masuk kedalam rumah Terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dari lantai rumah Terdakwa. Selanjutnya, petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa MUHAMMAD SIDIK untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SIDIK tersebut berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SIDIK adalah :
    a. 2 (dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
    b. Uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK saat sedang menyerahkan sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 1 (satu) klip plastik sabu lainnya ditemukan di lantai dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa MUHAMMAD SIDIK;
- Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain dengan Keuntungan yang diperoleh dari menjual setengah gram sabu adalah sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bemama HASAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram sabu di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDIK sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada HASAN (DPO) dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD SIDIK membeli narkotika jenis sabu tersebut, sudah dalam bentuk paket-paket kecil atau yang biasa disebut paket 50 dan sebagian sudah dijual oleh Terdakwa MUHAMMAD SIDIK;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut, hal tersebut sesuai dengan :
    1. Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 349/08.37.00/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGARA SULISTIO, NIK.P. 82337 dengan hasil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-2 (dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6268/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Riski Amalia, SIK, dan Uangkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasi sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SIDIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDIK, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD SIDIK yang beralamat di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan Prov. Sumut, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang ada nya tindak pidana peredaran Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENGKI ARIANDY GULTOM bersama-sama dengan saksi ENDRA SAFRIZAL, dan saksi ROY NACA SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel.Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian saksi ROY NACA SEMBIRING, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri satu orang laki - laki yang dicurigai yang mengaku bernama MUHAMMAD SIDIK dengan mengatakan “belanja”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil menyerahkan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki - laki tersebut melalui jendela rumah Terdakwa MUHAMMAD SIDIK. Kemudian, Terdakwa MUHAMMAD SIDIK menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada anggota tim yang menyamar dan seketika tim yang menyamar langsung melakukan penangkapan dan tim lain melakukan penggeledahan dengan masuk kedalam rumah Terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dari lantai rumah Terdakwa. Selanjutnya, petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa MUHAMMAD SIDIK untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SIDIK tersebut berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SIDIK adalah :
    a. 2 (dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
    b. Uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK saat sedang menyerahkan sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 1 (satu) klip plastik sabu lainnya ditemukan di lantai dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa MUHAMMAD SIDIK;
- Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain dengan Keuntungan yang diperoleh dari menjual setengah gram sabu adalah sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bemama HASAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram sabu di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDIK sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada HASAn (DPO) dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD SIDIK membeli narkotika jenis sabu tersebut, sudah dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk paket-paket kecil atau yang biasa disebut paket 50 dan sebagian sudah dijual oleh Terdakwa MUHAMMAD SIDIK;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut, hal tersebut sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 349/08.37.00/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGARA SULISTIO, NIK.P. 82337 dengan hasil sebagai berikut :
   - 2 (dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6268/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Riski Amalia, SIK, dan Uangkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasi sebagai berikut :
   - 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SIDIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endra Syafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan Prov. Sumut;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Hengki Ariandy Gultom dan Roy Naca Sembiring, S.H., anggota kepolisian dari Sat Res Polrestabes Medan;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya tindak pidana peredaran Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian Saksi Roy Naca Sembiring, S.H. melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “belanja”, sambil menyerahkan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui jendela rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., dan seketika Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dengan masuk kedalam rumah Terdakwa, dan ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dari lantai rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi dan rekan menanyakan kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa saat sedang menyerahkan sabu kepada Pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 1 (satu) klip plastik sabu lainnya ditemukan di lantai dan uang tunai Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain dengan Keuntungan yang diperoleh dari menjual setengah gram sabu sekitar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bemama Hasan, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram sabu, di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, sudah dalam bentuk paket-paket kecil atau yang biasa disebut paket 50;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hengki Ariandy Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan Prov. Sumut;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Endra Syafrizal dan Roy Naca Sembiring, S.H., anggota kepolisian dari Sat Res Polrestabes Medan;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya tindak pidana peredaran Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian Saksi Roy Naca Sembiring, S.H. melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “belanja”, sambil menyerahkan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui jendela rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., dan seketika Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dengan masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedalam rumah Terdakwa, dan ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dari lantai rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi dan rekan menanyakan kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa saat sedang menyerahkan sabu kepada Pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 1 (satu) klip plastik sabu lainnya ditemukan di lantai dan uang tunai Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain dengan Keuntungan yang diperoleh dari menjual setengah gram sabu sekitar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bemama Hasan, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram sabu, di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, sudah dalam bentuk paket-paket kecil atau yang biasa disebut paket 50;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang orang yang tidak Terdakwa kenal hendak membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “belanja" sambil menyodorkan uang tunai sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui jendela rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa simpan di saku. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Pembeli tersebut, seketika itu tangan Terdakwa dipegang dan datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pembeli dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut adalah Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang menyamar. Selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari lantai rumah Terdakwa, dan 1 (satu) klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil transaksi yang baru Terdakwa jual, serta uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa. Atas temuan tersebut, Pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Hasan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bemama Hasan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram sabu di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Hasan, kemudian Terdakwa jualkan kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan sabu perpaket sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bila sabu-sabu terjual seluruhnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli secara tanpa hak dan melaawan hukum Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Uang tunai senilai Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, dikarenakan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang orang yang tidak Terdakwa kenal hendak membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “belanja" sambil menyodorkan uang tunai sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui jendela rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa simpan di saku. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Pembeli tersebut, seketika itu tangan Terdakwa dipegang dan datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pembeli dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut adalah Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang menyamar. Selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari lantai rumah Terdakwa, dan 1 (satu) klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil transaksi yang baru Terdakwa jual, serta uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dari saku celana Terdakwa. Atas temuan tersebut, Pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Hasan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat. dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram sabu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan sabu perpaket sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka unsur unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ”tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual narkotika adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur ”melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No. 20 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang orang yang tidak Terdakwa kenal hendak membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “belanja" sambil menyodorkan uang tunai sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui jendela rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa simpan di saku. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Pembeli tersebut, seketika itu tangan Terdakwa dipegang dan datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa ditangkap. Pembeli dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut adalah Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang menyamar. Selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari lantai rumah Terdakwa, dan 1 (satu) klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil transaksi yang baru Terdakwa jual, serta uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa. Atas temuan tersebut, Pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Hasan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bemama Hasan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram sabu di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan sabu perpaket sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6268/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Riski Amalia, SIK, dan Uangkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasil sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam juala beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk dip erjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Und ang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang dipergunakan dari hasil melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sidik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H. , Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)